

1000308-85.2007.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOANES PEREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

JOANES PEREIRA SANTOS devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 16, § único, da lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000308-85.2007.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

1000308-85.2007.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOANES PEREIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

JOANES PEREIRA SANTOS devidamente qualificado nos autos, foi condenado à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 16, § único, da lei 10.826/2003 (fls. 193/194).

Irresignado o réu recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 08/02/2017, foi dado parcial provimento ao recurso para afastar o reconhecimento de maus antecedentes sem reflexo na pena (fls. 275/283).

O v. Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 08/03/2017 (fls. 287) e em 01/10/2019 para o(s) réu (fls. 304).

Guia de recolhimento expedida.

Resta a execução da multa.

É O NECESSÁRIO.
DECIDO.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a JOANES PEREIRA SANTOS, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.
de Carapicuíba, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA